

1509792-30.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/07/2022
... - Assunto
Processo Digital - Roubo Majorado (COVID-19)
Indiciado:
FELIPE MARQUES DE SOUZA

Vistos.

Felipe Marques de Souza foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, por duas vezes (duas vítimas distintas), e artigo 215-A, ambos do Código Penal, porque no dia 25.04.2022, por volta das 14:00 horas, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1509792-30.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1509792-30.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Processo Digital - Roubo Majorado (COVID-19)
Indiciado:
FELIPE MARQUES DE SOUZA

Vistos.

Felipe Marques de Souza foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, por duas vezes (duas vítimas distintas), e artigo 215-A, ambos do Código Penal, porque no dia 25.04.2022, por volta das 14:00 horas, na Rua Doutor Humberto Cerruti, Jardim Mabel, agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça com menção de estarem armados e restrição de liberdade da vítima, um aparelho de telefone celular Iphone 11 Pro Max, avaliado em R\$ 7.000,00 (sete mil reais), documentos e cartões bancários, e tentaram subtrair o veículo VW/Gol, placas QWO-3674, avaliado em R\$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), e seis pacotes de mercadorias da empresa Shopee (plataforma marketplace online), avaliadas em R\$ 3.000,00 (três mil reais), bens estes pertencentes às vítimas Ingrid e à empresa Shopee. Consta, mais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, praticou contra a vítima Ingrid, sem a sua anuência, ato libidinoso consistente em toques lascivos com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Na instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu. As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 23 e 24/25. A vítima não reconheceu o réu em juízo, como também não havia feito na polícia, o que é compreensível. Isso porque, sendo dois os assaltantes como confirmou, ele foi o que se sentou no banco detrás de seu veículo, de modo que não conseguiu visualizá-lo.

Mas, dúvida não há a respeito de seu envolvimento. Além de sua confissão judicial, ele foi apanhado justamente no banco traseiro pelos policiais civis Edson e Renato, por não conseguir abrir as portas.

O réu negou apenas a prática de ato libidinoso contra a vítima, o que não prospera, dado que ela foi tachativa ao descrever, e sua palavra merece crédito, ter alisado sua perna, cintura e seio, enquanto estava ao volante.

Foram dois os crimes de roubo praticados, ambos consumados. O alvo dos assaltantes era prioritariamente as mercadorias da empresa Shopee, que a ré entregava em seu carro particular, mas o comparsa que se sentou ao lado dela no banco do carona chegou a pegar seu celular e carteira, vindo porém a dispensá-los no próprio veículo ao empreender fuga. Anote-se que ao ingressarem no veículo, subjugando a vítima, retiraram-lhe a capacidade de dispor dos bens, de maneira que se operou a consumação dos crimes.

A hipótese é de concurso formal quanto aos roubos, pois no curso de uma mesma ação foram atingidos patrimônios de vítimas distintas e que eram discerníveis.

Fica, porém, afastada a qualificadora da restrição de liberdade, considerando que o intervalo estimado pela vítima em que a mantiveram retida durou de 05 a 07 minutos, o qual não é juridicamente relevante.

Isso posto, julgo PARCIALMENTE procedente a ação penal, para condenar o réu Felipe Marques de Souza como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, por duas vezes (duas vítimas distintas), e artigo 215-A, ambos do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário, de bons antecedentes, menor de 21 anos à época dos fatos e confesso quanto aos roubos. Assim, ainda que haja circunstâncias gravosas em seu desfavor e que levariam a um acréscimo nas penas, como o fato de ter desferido

agressões físicas na vítima e mesmo a consequência dos crimes, encontrando-se até hoje sem voltar a trabalhar em decorrência do trauma, fixo suas penas, feitas as compensações, no mínimo legal de 04 anos de reclusão para cada roubo, e 01 ano de reclusão pela importunação sexual, esta desde logo considerada definitiva.

Em função da qualificadora do concurso nos roubos, aumentam-se suas penas em 1/3, perfazendo, para cada um, 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa. Por conta do concurso formal de crimes, toma-se uma das penas, acrescentando-a de 1/6, o que perfaz em definitivo para os roubos 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

As penas aplicadas para os roubos e importunação sexual são somadas e o regime inicial de cumprimento será o fechado, em atenção as circunstâncias gravosas indicadas, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do CP. Se a prisão cautelar do réu antes se justificava, quanto mais agora que condenado, não tendo direito a recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 13 de julho de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito